

平潭综合实验区市场监督管理局文件

岚市监综〔2023〕75号

平潭综合实验区市场监督管理局关于印发 《助力市场主体纾困解难包容审慎 信用监管若干措施》的通知

全局各单位：

现将《平潭综合实验区市场监督管理局助力市场主体纾困解难包容审慎信用监管若干措施》印发给你们，请认真贯彻执行。

平潭综合实验区市场监督管理局

2023年6月26日



平潭综合实验区市场监督管理局

助力市场主体纾困解难包容 审慎信用监管若干措施

为深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实总局《关于开展信用提升行动助力市场主体纾困解难的意见》（国市监信发〔2022〕97号）和省局实施“深学争优、敢为争先、实干争效”行动的工作部署，创新信用监管制度，进一步规范实施经营异常名录管理，建立经营异常名录缓冲机制，健全完善企业公示信息轻微差错行为包容审慎监管机制，促进各类市场主体自觉实施信用修复，激发诚信守法意识，助力市场主体纾困解难，进一步提升全区营商环境，现制定以下包容审慎信用监管措施：

一、登记住所或经营场所审慎列异

对因疫情等客观因素影响未在登记的住所或经营场所经营，但可以通过其他方式联系，引导其采取变更住所或经营场所等方式纠正违法行为，经合理说明理由并作出信用承诺公示（列异缓冲型），可以暂不列入经营异常名录。对于市场主体决定暂时不从事经营活动的，可以引导其进行歇业备案。

二、公示信息轻微差错容错自纠

市场主体年报公示或即时公示信息存在以下情形，经市场主体书面说明提供佐证材料并经信用承诺公示（信息容错型）的，允许市场主体修正，不作为隐瞒真实情况、弄虚作假

假等情形处理，暂不列入经营异常名录：

（一）一般公示信息。对市场主体主动申明，或市场监管部门在抽查中发现市场主体在国家企业信用信息公示系统公示信息的通信地址、邮政编码、联系电话、电子邮箱、网站及网店网址等一般信息有误。

（二）资产状况信息。

1. 年报信息中选择不对外公示的财务信息中填报金额的小数点错位、金额单位误用、保留小数位数不足等明显失误的；

2. 年报信息中选择不对外公示的财务信息中填报金额存在差错，实际金额差距不超过填报金额 10%的，且提供第三方审计机构专项审计说明的。

（三）逾期尚未支付中小企业款项信息。大型企业未按照《保障中小企业款项支付条例》（国务院令 第 728 号）规定，在企业年度报告中未公示“逾期尚未支付中小企业款项”信息的，自行发现未被人投诉举报的，且提供第三方审计机构专项审计等佐证材料。

（四）出资信息。

1. 企业公示的认缴出资时间与登记机关登记信息相差不超过认缴出资时长的 20%的；

2. 股东出资信息中多个出资人出资数额填报错误或者出资数额合并填报，但其出资总额无误的；

3. 企业实缴出资到位，在年报中公示的股东及发起人实缴出资时间及出资额与实际出资时间及出资额相差不超过 1

年及实际出资额的 30%的；

4. 企业实缴出资到位，但在年报公示中出资方式填写有误的；

5. 注册资本登记制度改革前（2014 年 3 月 1 日前）已实缴出资到位的企业，在企业年度报告抽查检查中，发现其在年报公示中填报的股东及发起人实缴出资时间填报错误的，经提醒指导，提供验资报告。

（五）主动纠错。市场主体自行发现在国家企业信用信息公示系统中，自主填报的公示信息出现错误的，且未存在因公示信息问题被人投诉举报的，未发现造成不良影响和后果的，可允许其及时更正。

三、“双随机、一公开” 监管衔接

上述市场主体轻微差错行为经指导后已按期改正的，其抽查检查结果可认定为“未发现问题”，同时检查结果中备注标注“发现市场主体轻微差错行为，且已主动改正。”

四、不适用情形

市场主体存在下列情况，不适用本包容审慎信用监管的各项措施：

1. 涉及公共安全、生产安全和人民群众生命财产安全；已经造成重大社会影响或存在利益纠纷；
2. 拒绝配合抽查检查或不提供受检材料；
3. 未在期限内改正；
4. 未履行信用承诺事项。

五、其他事项

农民专业合作社经营异常名录管理、个体工商户经营异常标记管理参照本措施执行。

本措施自印发之日起施行，实施期间如上级部门印发相关包容审慎信用监管措施，存在冲突的，按照上级文件执行。

附件：信用承诺公示填报标准

抄送：驻区自然资源与生态环境局纪检监察组。

平潭综合实验区市场监督管理局办公室 2023 年 6 月 26 日印发

附件

信用承诺公示填报标准

一、公示路径：市场主体通过“国家企业信用信息公示系统（福建）”（<https://fj.gsxt.gov.cn/index.html>），在“企业信息填报”模块登录后，通过“信用承诺信息填报”功能完成信用承诺信息公示。

二、承诺方式：通过“平潭市场监管”微信公众号下载信用承诺书模板，并在信用承诺书上签字盖章，对应填写规范完成承诺公示，上传承诺书文件，提交公示。

三、填写规范

（一）登记住所或经营场所问题适用范本

1. 承诺类型：其他-列异缓冲型。

2. 承诺人类别：根据申请人性质进行选择，合伙企业选择非法人组织，其余企业（公司制企业等）选择法人；个体工商户对应选择。

3. 承诺事项：限期变更登记住所（经营场所）或备案经营场所另设。

4. 信用承诺内容：

一是承诺自即日起 10 个工作日内办理登记住所（经营场所）变更或经营场所另设备案，确保实际经营场所与登记一致。

二是严格遵守法律法规及相关规定，守法经营，加强诚信自律，强化内部管理。

三是自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

四是本次信用承诺为本单位真实意思表示，同意向社会公示。

5. 违约责任：若超期仍未办理变更或备案，将依法列入经营异常名录（经营异常状态）。

6. 承诺有效期：长期（系统选择 2099 年 12 月 31 日视同长期）

7. 承诺受理单位：平潭综合实验区市场监督管理局

8. 公开类型：向社会公开

（二）填报信息问题适用范本

1. 承诺类型：其他-信息容错型。

2. 承诺人类别：根据申请人性质进行选择，合伙企业选择非法人组织，其余企业（公司制企业等）选择法人；个体工商户对应选择。

3. 承诺事项：信息公示更正。

4. 信用承诺内容：

一是承诺自即日起 10 个工作日内办理年报或即时公示信息修正，确保填报信息真实准确。

二是严格遵守法律法规及相关规定，守法经营，加强诚信自律，强化信用建设和管理。

三是自觉接受政府、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督，积极履行社会责任。

四是本次信用承诺为本单位真实意思表示，同意向社会

公示。

5. 违约责任：若超期仍未办理公示信息修正的，或发现仍存在公示信息与实际不一致的情况，将依法列入经营异常名录（经营异常状态）。

6. 承诺有效期：长期（系统选择 2099 年 12 月 31 日视同长期）

7. 承诺受理单位：平潭综合实验区市场监督管理局

8. 公开类型：向社会公开